

**BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU
KARARI**

Karar Tarihi : 06.06.2012
Karar No : 2012/DK-15/249
Toplantı No : 2012/23
Gündem No : 8

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER

Başkan :Dr. Tayfun ACARER
İl. Başkan :Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN
Üyeler :Galip ZEREY, Dr. İhsan KULALI, M. Selçuk
NURSOY, Yaşar GÖK, Musa ŞAHİN

Gündem Konusu : İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar
Taslağı.

KARAR :Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığının
hazırladığı 04/06/2012 tarihli ve B.11.6.BTK.0.15.710.06/34539 sayılı karar ve eki
incelenmiştir.

06/01/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza
Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 35’inci
maddesi kapsamında hazırlanan ve Ek’te yer alan “Kayıtlı Elektronik Posta
Sisteminde Kullanılan İşlem Sertifikasına İlişkin Usul ve Esaslar”ın onaylanması
hususuna oy birliği ile karar verilmiştir.

Dr. Tayfun ACARER
Başkan

Dr. T. Ayhan BEYDOĞAN
İl. Başkan

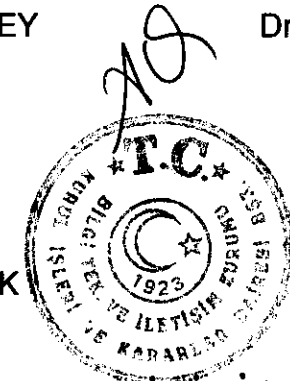
Galip ZEREY
Üye

Dr. İhsan KULALI
Üye

M. Selçuk NURSOY
Üye

Yaşar GÖK
Üye

Musa ŞAHİN
Üye



ASLI GIBİDİR

İŞLEM SERTİFİKASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ile Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı işlem sertifikasının oluşturulması, kullanılması, iptali ve yenilenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcıları ile elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu usul ve esaslar 06/01/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 35 inci maddesi ile 25/8/2011 tarih ve 28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” 16 ncı maddesinin (m) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen;

- a) Erişim verisi: Güvenli elektronik imza oluşturma araçlarına erişim için kullanılan parola, biyometrik değer gibi verileri,
 - b) ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısını,
 - c) Güvenli elektronik imza oluşturma aracı: Kanun’un 3 üncü maddesinin (e) fıkrasında tanımlanan imza oluşturma aracını,
 - ç) İşlem sertifikası: Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullandığı elektronik sertifikayı,
 - d) Kanun: 15/1/2004 tarih ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu,
 - f) KEP: Kayıtlı Elektronik Postayı,
 - c) KEPHS: Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısını,
 - ç) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunu,
 - d) Kurul Başkanı: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı,
 - e) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,
 - g) Tebliğ: 6/1/2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliği,
- ifade eder.



(2) Bu usul ve esaslarda geçen, ancak yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

İşlem Sertifikasına İlişkin Hükümler

İşlem sertifikasının oluşturulması

MADDE 5 – (1) KEPHS, işlem sertifikasıyla yapılması öngörülen işlemlerle ilgili KEPHS'yi temsil ve ilzam etmeye kimin yetkili olduğuna ilişkin yetkili organ kararının aslını Kuruma ve işlem sertifikası başvurusu sırasında ESHS'ye sunar.

(2) ESHS kendisine yapılan başvuruyu müteakip Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen hükümler doğrultusunda 1 inci fıkrada belirtilen yetkili organ kararında yer alan kişiler adına işlem sertifikasını üretir ve sertifika sahibine teslim eder. İşlem sertifikası Kanun'un 9 uncu maddesi ile düzenlenen nitelikli elektronik sertifikadır.

(3) İşlem sertifikası, geçerlilik süresi en fazla bir yıl olacak şekilde ESHS tarafından Tebliğ'in 6 ncı maddesinin (b) fıkrasında imza oluşturma ve doğrulama verileri için belirlenen kriterlere uygun olarak üretilir.

(4) İşlem sertifikası, 18/4/2007 tarih ve 2007/DK-77/207 sayılı Kurul Kararı ile yayımlanan "Nitelikli Elektronik Sertifika, SİL ve OCSP İstek/Cevap Mesajları Profilleri" dokümanına uygun olarak ve bu profil dokümanına göre;

- "Özne (Subject) Alanı" başlıklı 4.1.4 maddesindeki "*organizationName*" niteliğine KEPHS'nin açık adı,
- "Özne (Subject) Alanı" başlıklı 4.1.4 maddesindeki "*organizationUnit*" niteliğine "*Bu sertifika, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullanılır.*" ibaresi,
- "Para Limiti İbaresini" başlıklı 4.2.8.3 maddesine uygun olarak sertifikanın kullanılacağı işlemler için para limitinin sıfır "0" TL olduğuna ilişkin ibarenin,
- "Kullanım Kısıtı" başlıklı 4.2.8.4 maddesinde Kurum tarafından belirlenen nesne belirteci olarak "2.16.792.1.61.0.1.5070.1.2" ibaresi ve bu işlem sertifikasının kısıtına ilişkin "*Bu sertifika, kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısının hizmetlerine ilişkin işlem verilerini imzalamak için kullanılır.*" ibaresi,

yazılarak üretilir.

(5) KEPHS, adına işlem sertifikası üretilen kişilerin değişmesi halinde yedi gün içinde Kurumu bilgilendirir.

İşlem sertifikasının kullanılması

MADDE 6 – (1) KEPHS;

- İşlem sertifikası ile imzalama sürecini Kanun ve ilgili düzenlemelerde tanımlanmış süreç ve teknik kriterlere uygun olarak yürütür.

06.06.2012 tarihli ve 2012/249
sayılı Kararın ekidir.



ASLI GİBİDİR

- b) İşlem sertifikasının sadece KEP hizmetlerine ilişkin verilerin imzalanması için kullanılmasını sağlar ve bu amaçla gerekli önlemleri alır.
- c) İşlem sertifikası ile imzalama işleminde en fazla onaltı saatte bir kez sertifika sahibi tarafından erişim verisinin kullanılması için gerekli önlemleri alır.

İşlem sertifikasının iptali ve yenilenmesi

MADDE 7- (1) KEPHS, işlem sertifikasına ilişkin bilgilerde değişiklik meydana gelmesi hâlinde ESHS'yi derhal bilgilendirir. ESHS, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlem sertifikasını derhal iptal eder.

(2) İşlem sertifikasının iptaline veya yenilenmesine ilişkin talepler Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında; KEPHS, işlem sertifikası sahibi veya KEPHS ile ESHS arasında akdedilen sözleşme ile belirlenen kişiler tarafından yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 8- (1) Bu Usul ve Esaslar Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Usul ve Esas hükümlerini Kurul Başkanı yürütür.

06.06.2012 tarihli ve 2012/249
sayılı Kararın ekidir.



ASLI GİBİDİR